INFONAVIT

INSTRUMENTO NUMERO _____

--- Con fundamento en el Artículo Cuarenta y dos de la Ley del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se celebran los siguientes contratos privados: -

--- 1).- TRANSMISION DE PROPIEDAD, que celebran de una parte, el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, representado por su Apoderado General **y Jefe del Area de Servicios Jurídicos,** de la Delegación Doce, señor **LICENCIADO JORGE ALFONSO OSORIO CETINA,** , a quien en lo sucesivo se le denominará el INFONAVIT; y de la otra parte, **el señor JORGE LUIS TOLEDO RIVERO,** - a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente "COMPRADOR (A)" o "TRABAJADOR(A)".

--- 2).- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA, que celebran de una parte, en su carácter de ACREEDOR, el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; y de la otra parte, en su carácter de DEUDOR el "TRABAJADOR (A)", con el consentimiento de su cónyuge - quien por su propio derecho acepta hipotecar los derechos que tiene o pudiere tener sobre el inmueble materia de este contrato, con motivo de su régimen matrimonial. De conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL NORTE: 8.00 metros, con Carlos A. Madrazo. - - - - - - - - - - - - - - - -

AL SUR: 8.00 metros, con lote 02.- -

AL ESTE: 14.00 metros, con Andador s/n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL OESTE: 14.00 metros, con lote 10. -

SUPERFICIE DE: 112.00 M2.. -

CLAVE CATASTRAL: 101590-4602. -

- -

- -

- -

- El predio descrito y deslindado que inmediatamente antecede, se encuentra inscrito a nombre del INFONAVIT, bajo el número 1237 - - - - - como partida a folios 336 a 357 - - del tomo LXXXV - - - - - - volumen Seccion I, - - - - - - de Urbanas, Libro Primero del Registro Público de la Propiedad del Estado. -

--- III.- Que el inmueble antes mencionado se encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio, según certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad del Estado, que se agrega al presente documento privado así mismo se encuentra al corriente en el pago del Impuesto Predial, derechos - por consumo de agua y cooperaciones. -

--- IV.- En el terreno a que se refiere la declaración segunda, el INFONAVIT en su carácter de administrador del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores financió la construcción de la vivienda cuya propiedad se transmite en este acto al Trabajador, de acuerdo con las especificaciones - que se contienen en los contratos de financiamiento de obras que existen en los archivos del propio Instituto, obteniéndose previamente las Licencias y Autorizaciones necesarias, que se requieren para la construcción. - - - - -

--- V.- El TRABAJADOR reconoce y hace suyo el contenido de las declaraciones segunda, tercera y cuarta que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - - - - - - - - - -

--- PRIMERA.- TRANSMISION DE LA PROPIEDAD.- El INFONAVIT, por medio de su -

Apoderado transmite al TRABAJADOR, libre de todo gravamen, la propiedad de la vivienda y lote de terreno sobre el cual se encuentra construída, descrito en la declaración segunda de este documento, el cual tiene los linderos, superficie, medidas y ubicación que se precisan en la propia declaración.

--- SEGUNDA.- CONTRAPRESTACION.- La contraprestación pactada por la enajenación que formaliza el INFONAVIT, a favor del TRABAJADOR, del lote de terreno y vivienda sobre él construída, es la cantidad de: $ 3'093,666.00 (TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL) que el TRABAJADOR paga al INFONAVIT, en los términos que se precisan en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Sexta. -

--- TERCERA.- SANEAMIENTO.- El TRABAJADOR acepta que el INFONAVIT es el único obligado al saneamiento para el caso de evicción en forma y conforme a derecho. -

--- CUARTA.- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.- El TRABAJADOR reconoce deber y se obliga a pagar al INFONAVIT, la cantidad de: $ 3'093,666.00 (TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL).- - - que comprende el precio del terreno, el valor de la construcción, el costo de Seguro contra daños del inmueble y los gastos originados por el presente documento. La suma que el trabajador reconoce deber devengará un interés del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. - - - - - - - - - - - - -

--- QUINTA.- PLAZO.- El PLAZO para cubrir la obligación que contrae el TRABAJADOR, se contará a partir del Bimestre de aportaciones siguientes a la fecha de notificación al patrón del aviso de retención respectivo hasta la amortización total del capital, intereses y cualesquiera otra prestación accesoria, sin que pueda exceder de veinte años. - - - - - - - - - - - - - - -

--- SEXTA.- AMORTIZACION.- El TRABAJADOR amortizará la suma que reconoce deber y sus accesorios, conforme a las siguientes: - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - E S T I P U L A C I O N E S - - - - - - - - - - - - -

--- A).- El TRABAJADOR en cumplimiento a lo establecido por los artículos noventa y siete fracción tercera y ciento diez de la Ley Federal del Trabajo, acepta y autoriza expresamente a su patrón para que a partir del momento en que reciba el aviso de retención que gire el INFONAVIT, empiece a hacer los descuentos de su salario integrado para cubrir los abonos correspondientes hasta la total amortización del crédito otorgado y los entere a partir del bimestre siguiente a aquel en que reciba el aviso de retención respectivo. -

--- B).- El TRABAJADOR se obliga a amortizar el crédito que se le ha concedido mediante pagos mensuales calculados sobre un dieciseis por ciento del salario integrado que percibe cuando éste sea hasta uno punto veinticinco veces el salario mínimo de la zona de que se trate; del dieciocho por ciento si su salario es de más del uno punto veinticinco a dos veces el salario

mínimo y del veinte por ciento, si su Salario fuere mayor. - - - - - - - -
--- En el supuesto que el TRABAJADOR amortice su crédito al dieciseis o dieciocho por ciento y posteriormente tuviere un incremento en su salario mayor a uno punto veinticinco o a dos veces del mínimo, automáticamente procederá dicha amortización al dieciocho o veinte por ciento, si por cualquier circunstancia, el salario del TRABAJADOR disminuye a dos veces o a uno punto veinticinco veces del mínimo, procederá la amortización al dieciocho o dieciseis por ciento, de conformidad al parámetro que corresponda. - - - -
--- C).- Si el TRABAJADOR no se encuentra sujeto a una relación laboral salvo lo previsto en el artículo cuarenta y uno de la Ley del INFONAVIT, tendrá la obligación de seguir amortizando el crédito que le ha sido otorgado en la forma siguiente: -
a).- Bajo el régimen especial de amortización, inmediatamente después de que cese su relación laboral; b).- Bajo el régimen de continuación voluntaria, si opta por incorporarse a éste. -
--- D).- Si el TRABAJADOR deja de estar sujeto a una relación de trabajo y cuenta con cincuenta o más años de edad, o si se jubila, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las fracciones I y II del artículo ciento cuarenta y uno de la Ley Federal del Trabajo, se aplicarán a la amortización del crédito que por este instrumento se le otorga, si después de aplicar dichas cantidades a la amortización del crédito, quedara saldo a favor del TRABAJADOR, el INFONAVIT, procederá a devolverle el monto que le corresponda. Si por el contrario, el monto de la aplicación aludida no es suficiente para cubrir el saldo del monto del crédito otorgado a que se refiere la cláusula sexta que antecede, el TRABAJADOR se obliga a continuar su amortización hasta su total liquidación en los términos precisados en el inciso C) de esta cláusula. -
--- SEPTIMA.- PAGO ANTICIPADO.- El INFONAVIT acepta, siempre y cuando el TRABAJADOR no haya incurrido en alguna causa de rescisión contemplada en el presente instrumento, en recibir el pago anticipado de todo o parte del importe del crédito. En el último supuesto, los anticipos deberán cubrir íntegramente uno o más abonos mensuales, aplicándose para amortizar los últimos abonos pendientes con la reducción del plazo en el número de mensualidades que queden insolutas. -
--- OCTAVA.- PRORROGA.- Cuando el TRABAJADOR deje de prestar sus servicios a un patrón, INFONAVIT a petición expresa del propio TRABAJADOR, le otorgará una PRORROGA sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacerle por concepto de capital e intereses. La Prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses, independientemente de que exista litigio en trámite sobre la subsistencia de la relación de trabajo, y terminará anticipadamente cuando el TRABAJADOR vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo. Para tal efecto el TRABAJADOR se obliga a notificar por escrito al IN-

FONAVIT dicha situación, dentro del mes siguiente a la fecha del supuesto.-

--- NOVENA.- CAJA DE SEGUROS.- En virtud de que el TRABAJADOR tiene el carácter de miembro de la Caja de Seguros del INFONAVIT, en caso de muerte o incapacidad total permanente del TRABAJADOR, se cancelará el saldo insoluto del crédito sin más pagos que los ya vencidos con cargo a la Caja de Seguros y se procederá a formalizar la cancelación de gravámenes que en favor del INFONAVIT, reporte la vivienda materia de esta operación, en los términos del artículo cincuenta y uno de la Ley del INFONAVIT. - - - - - - - - -

--- DECIMA.- AUTOSEGURO DE DAÑOS.- El TRABAJADOR autoriza al INFONAVIT para que con cargo al monto del crédito otorgado, se constituya una protección contra daños en la vivienda que en este acto se hipoteca, que cubra los riesgos de incendio, terremoto e inundación, por el valor que se estime para la parte destructible del inmueble, exceptuando de esta cobertura los efectos personales, enseres y muebles contenidos en la vivienda. Esta protección contra daños en la vivienda estará en vigor por todo el tiempo en que permanezcan insolutos los adeudos en favor del INFONAVIT, correspondiendo a este la operación de la misma. -

Dicha protección por cualesquiera de los riesgos cubiertos a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes alcances: a) Si la vivienda sufre daño parcial, el INFONAVIT, con cargo a la reserva correspondiente, indemnizará al TRABAJADOR el valor destructible de la vivienda, hasta por el saldo del crédito por amortizar, al momento de presentar la solicitud respectiva. -

b).- Si la destrucción es total o la vivienda se tornare inhabitable, el INFONAVIT se obliga a cancelar el adeudo, liberando al TRABAJADOR del pago del mismo. -

Esta protección sólo se hará efectiva si el acreditado se encuentra al corriente en el pago de sus amortizaciones, al momento de la solicitud, salvo por causas no imputables al TRABAJADOR acreditado. - - - - - - - - - - - - -

--- El AUTOSEGURO DE DAÑOS debidamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo opera el INFONAVIT en los términos del artículo trece de la Ley General de Instituciones de Seguros, mismo que estará en vigor por todo el tiempo en que permanezcan insolutas las prestaciones en favor del INFONAVIT. -

--- DECIMA PRIMERA.- El TRABAJADOR se obliga a cubrir los adeudos que a su cargo se derive por concepto de impuesto predial, derechos por servicio de agua y otras cooperaciones, cuando sea requerido para ello; aún cuando sean anteriores a la firma del presente documento. - - - - - - - - - - - - - - - -

--- DECIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISION.- El INFONAVIT sin necesidad de declaración judicial dará por rescindidos los contratos de transmisión de propiedad del inmueble objeto del presente y de mutuo, así como por cancelado el crédito que otorga al TRABAJADOR por ~~este acto~~, si el TRABAJADOR incu

rre en cualesquiera de las causales que más adelante se enumeran, por lo que el TRABAJADOR o quien habite la vivienda deberá desocuparla y entregarla al INFONAVIT en un término máximo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que reciba por parte del INFONAVIT el aviso respectivo. -

--- Asímismo y con fundamento en el artículo Cuarenta y nueve de la Ley del INFONAVIT, el TRABAJADOR se hace sabedor y extiende en este acto su conformidad para que en caso de que opere la rescisión por haber incurrido en alguna de las causales previstas en la presente estipulación, las cantidades que hubiera cubierto así como las que en su caso adeudare por concepto de amortización al crédito otorgado hasta la fecha en que desocupe la vivienda inclusive, se aplicarán integramente a favor del INFONAVIT a título de pago por el uso y disfrute de la vivienda objeto del presente. De la misma manera todas las mejoras y accesorios que se hubiesen realizado en el inmueble materia de esta operación, quedarán a beneficio del INFONAVIT por el mismo concepto. -

--- Son causas de cancelación de crédito así como de rescisión de los contratos respectivos, sin necesidad de declaración judicial, las siguientes:

--- 1).- Si el TRABAJADOR dejare de cubrir por causas imputables a él dos mensualidades consecutivas, hecha la salvedad de la PRORROGA prevista en la cláusula octava de este instrumento. -

--- 2).- Si el TRABAJADOR no habita, arrienda o por cualquier otro título transmite el uso o algún otro derecho real sobre el inmueble objeto del presente contrato. -

--- 3).- Si el TRABAJADOR altera o modifica sustancialmente la construcción sin el previo consentimiento expreso del INFONAVIT, dado por escrito, o bien destina la vivienda total o parcialmente a un fin distinto al de habitación familiar. -

--- 4).- Si el TRABAJADOR dejare de pertenecer al régimen obligatorio y se abstiene de seguir amortizando su crédito en los términos y condiciones previstos en la cláusula SEXTA INCISO C) de este contrato. - - - - - - - - - -

--- 5).- Si el TRABAJADOR no da aviso por escrito al INFONAVIT, en el caso de que cambie de patrón, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga lugar el cambio, así como por la suspensión o terminación de la relación laboral. -

--- 6).- Si durante la vigencia de este contrato aparece que el TRABAJADOR proporcionó datos falsos para la obtención del crédito que se formaliza en el presente. -

--- 7).- Si el TRABAJADOR no pagare por dos bimestres consecutivos el impuesto predial o los derechos por servicio de agua de la vivienda, materia de esta operación, o no pagare cualquier otro adeudo fiscal a cargo del in-

mueble, obligándose a exhibir los comprobantes de pago cuando así se los requiera el INFONAVIT. -

--- 8).- Si el TRABAJADOR incumple cualquier otra de las obligaciones que contrae en este acto y que se contienen en el presente instrumento, así como cualquier otra causa señalada en la Ley y Reglamentos del INFONAVIT. - -

--- DECIMA TERCERA.- El TRABAJADOR queda obligado, durante la vigencia del crédito que por este instrumento se formaliza, a no enajenar, gravar, ceder los derechos o transmitir el dominio del inmueble materia de esta operación a persona alguna, salvo previa conformidad del INFONAVIT dada por escrito.- El consentimiento del INFONAVIT podrá otorgarse, si la persona a la que se le pretende enajenar es derechohabiente del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, además de que ésta cumpla los requisitos que al efecto fije el propio Instituto y se garantiza debidamente el pago del crédito concedido. -

--- La violación por parte del TRABAJADOR a la presente estipulación traerá como consecuencia la cancelación del crédito otorgado, la rescisión de los contratos de compraventa y de mutuo formalizados en este instrumento, en los términos previstos en la cláusula décima segunda que antecede. - - - -

--- Los Notarios o quienes hagan sus veces y demás fedatarios públicos deberán vigilar, en las operaciones en que intervengan, el cumplimiento de la estipulación contenida en esta cláusula. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - H I P O T E C A - - - - - - - - - - - - - - -

--- DECIMA CUARTA.- El TRABAJADOR, para garantizar el pago de la suma que reconoce deber, sus intereses y demás consecuencias legales, hipoteca en primer grado a favor del INFONAVIT la vivienda y el lote de terreno a que se hace referencia en la declaración segunda y cuarta de este instrumento, aceptándolas este último en garantía -

--

como cónyuge del TRABAJADOR, y/o éste por su propio derecho, acepta hipotecar los derechos que tiene o pudiere tener sobre el inmueble materia de este contrato, con motivo de sus capitulaciones matrimoniales. - - - - - - - - -

--- Convienen las partes: a).- En que la hipoteca estará vigente por un plazo de veinte años contados a partir de la firma del presente instrumento, pudiéndose cancelar ésta previamente, si el TRABAJADOR termina de cubrir al INFONAVIT la cantidad a la que se refiere la cláusula cuarta antes del mencionado término. -

--- b).- En que la hipoteca garantizará, además de la suerte principal, los intereses vencidos hasta por cinco años, estipulación de la que deberá tomarse razón en el Registro Público de la Propiedad. - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ESTIPULACIONES COMUNES - - - - - - - - - - - -

--- UNICA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las par

tes se someten a las Leyes y Tribunales del fuero que corresponda al de la ubicación del inmueble objeto del presente, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio. - -

- - - - - - - - - - - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - - - - - - - - -

--- DEL INFONAVIT.- LICENCIADO JORGE ALFONSO OSORIO CETINA, - - , la acredita con la escritura pública número 32,094. - - - - - - - - - - , pasada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiria Maqueo , Notario Público Número 28 - - - - de México, Distrito Federal, de fecha 19 de julio de - mil novecientos ochenta y 9 . Y declara que el poder que le fue otorgado, no le ha sido revocado ni limitado. -

- - - - - - - - - - - - - - - - G E N E R A L E S - - - - - - - - - - - - - - -

--- El señor LICENCIADO JORGE ALFONSO OSORIO CETINA , de nacionalidad mexicana, mayor de edad legal, casado, nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán el día 14 de septiembre de 1952, - - - - - - - - - - - , con domicilio en - el predio número cuatrocientos noventa y seis de la calle cincuenta y seis "A" de la ciudad de Mérida, Yucatán, de paso por esta Ciudad con Registro Federal de Causantes: - OOCJ-520914 .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T E S T I G O

LIC. LUIS ANGEL MONTEJO RUIZ.

T E S T I G O

ORTO. MARCO A. GARCIA VALENCIA

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, A LOS DIAS DEL MES DE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y YO, C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: QUE ANTE MI SE IDENTIFICARON LOS OTORGANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIENES ESTIMO CON CAPACIDAD LEGAL PARA OTORGAR EL ACTO QUE EN EL MISMO SE CONTIENE, Y QUE HABIENDOLES LEIDO INTEGRAMENTE SU CONTENIDO, LO RATIFICARON EN TODAS SUS PARTES, AL IGUAL QUE LOS TESTIGOS, Y RECONOCIERON LAS FIRMAS QUE AHI APARECEN. DOY FE.

COMPRAVENTA.

8:15 HORAS.

Nom. H/ FOJAS 30 a 38

Tomo XCIX Sección I

24-VII-90

—Este predio fué hipotecado a favor de Infonavit, por la cantida $3'093,666.00 M.N. Que se registro bajo el #3, a Fojas 21 a 29, del LXIV, Sección II, 24-VII-90.- Conste el Registrador.

— Queda cancelada la Hipoteca por $ 3'093,666.00 M.N. a que se refiere la Nota Anterior, mediante Instrumento No. 12375036-8 de fecha 5/F, otorgado 13-Octubre-92 por el INFONAVIT. 13:00 Hrs. Conste la Registradora.

Lic. Cecilia del R. Sierra Pacheco

Agustín Chimal Pe